Recull sobre el funcionament del Fons d'Assistència Social (FAS)

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA.

Document redactat per la Comissió del FAS novembre de 2014

Modificacions:

- *febrer 2015.*
- *gener de 2020.*
- *març de 2021*
- *setembre 2022*
- *març 2024*
- *maig de 2024*

ÍNDEX

1. Definició 3
2. Comissió 3
3. Finançament (últimes aportacions) 4
4. Tipus de prestacions
   - **a.** Fons perdut mensual 4
     - I.Tipus de problemàtica o tractament
     - II.Documentació a sol·licitar
     - III.Càlcul %
   - **b.** Fons perdut puntual 6
     - I. Tipus de problemàtica o tractament
     - II. Documentació a sol·licitar
     - III.Càlcul %
   - **c.** Prestació tractament dental 7
   - **d.** Prestació ulleres i plantilles 8
   - **e.** Préstecs 8
     - I.Documentació a sol·licitar.
     - II.Devolució.

5. **Gestió documentació** 10
   - **a.** Actes 10
   - **b.** Relació nòmines 11
   - **c.** FP mensual 11
   - **d.** FP puntuals 11
   - **e.** Préstecs 11
   - **f.** Comptabilitat..... 12
   - **g.** Resum anual 12

6. **ANNEXES** 13
   - **a.** Convenis col·lectius:
   - **b.** Acta Comitè d'Empresa 31/03/1983
   - **c.** Actes Comissió FAS
   - **d.** Documentació FAS
   - **e.** Acta aprovació text recull funcionament FAS.

f. Acta aprovació revisió text funcionament FAS.

1. DEFINICIÓ

L'objectiu principal del Fons és l'ajut econòmic als empleats/des, en actiu i passiu, dins de conveni col·lectiu, que es trobin en situació de necessitat, que hagin de realitzar una despesa econòmica que no puguin atendre per altres mitjans, de caràcter terapèutic o d'atenció especial, tant per elles mateixes com per la seva unitat familiar.

- **Conveni 1967 art. 23**
- ***Conveni 1977 art. 7***
- ***Conveni 1978 art. 15***
- ***Conveni 1980 art. 10***
- ***Acta CE 31/03/1983***

2. COMISSIÓ

El FAS està administrat per una Comissió, de gestió autònoma dins del marc general de l'Empresa. Formada per cinc persones. Una en representació de la Direcció i quatre en representació del Comitè d'Empresa. Totes les persones que el conformem tenen el mateix dret a vot. Les decisions es prenen per majoria.

També forma part de la Comissió el/la Treballador/a Social, qui recull les sol·licituds, elabora els expedients i els presenta a la Comissió pel seu estudi i aprovació, no té dret a vot. Tanmateix s'encarrega d'elaborar l'acta de les reunions, l'apertura i seguiment dels expedients i control de l'arxiu del FAS.

Durant la vigència de la seva representació dins la Comissió del FAS, així com a la seva finalització i en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els/les membres de la Comissió es comprometen expressament a mantenir absoluta confidencialitat de les dades de tercers tractades a les reunions i per tant en cap cas revelar de forma verbal o escrita cap informació personal tractada.

La Comissió es reuneix mensualment, amb caràcter ordinari, a excepció del mes d'agost. Podent-se convocar de manera extraordinària en cas d'urgència o necessitat.

- **Conveni 1999/2001, art. 14**
- **Acta CE 31/03/1983**

3. FINANÇAMENT

L'aportació econòmica anual, per part de l'Empresa, es recull dins de Conveni Col·lectiu. L'aportació s'efectua a principis d'any i aquesta és administrada per la Comissió durant tot l'exercici natural.

L'import de les últimes aportacions ha estat segons el pactat en el XXVII Conveni Col·lectiu de 2023/2027.

- **Conveni 1967 art. 23**
- **Conveni 1978 pacto 10**
- **Conveni 2008/2011, art. 38**
- **Conveni 2016/2019 art.17**
- **Conveni 2023/2027 art. 28**

4. TIPUS PRESTACIONS

Les sol·licituds s'han de presentar al/a Treballador/a Social, per escrit i aportant la documentació necessària en cada tipus de prestació a sol·licitar.

a. Fons perdut mensuals

Aquestes prestacions es destinaran als companys/es que realitzin una despesa mensual o periòdica, per tractaments, recuperació funcional, estimulació o educació especial, incloent la seva unitat familiar, que no quedi cobert o contemplat per l'administració corresponent. El dret a la prestació es reconeix des de la data de sol·licitud, admetent, des d'aquesta data, un mes d'endarreriments a efectes d'abonament de la prestació.

L'abonament s'efectua en nòmina, per els empleat/des en actiu i passiu, un cop justificada, amb factura, la despesa realitzada, sent d'aplicació el descompte de l'IRPF i comptabilitzant en el càlcul de Seguretat social segons legislació.

L´entrega de factures dels tractaments realitzats tindran un període màxim d entrega de 2 mesos des de la realització del tractament, un cop transcorregut el termini màxim d´entrega es donarà per finalitzada l ajuda tenint que tornar a tramitar de nou aquesta i tornant a estar pendent d´ aprovació per part de la comissió del FAS.

Mensualment s'envia a nòmines la relació de beneficiaris/es que han de percebre prestació. Al mes d'agost no hi ha abonaments.

I.**Tipus de problemàtica o tractament**

- Escoles o /ii tallers d'educació especials
- Teràpies psicològiques, psicopedagògiques i psiquiàtriques.
- Estimulació primerenca.
- Logopèdia
- Recuperació funcional.
- Teràpies visuals.
- Teràpies ocupacionals.
- Teràpies alternatives (persones amb diversitat funcional).
- Medicació crònica no contemplada per la Seguretat Social.
- O similars.

II.**Documentació a presentar.**

- Imprès de sol·licitud signat.
- Informe del tractament o justificació de la necessitat especial.
- Pressupost.
- Declaracions de renda de les persones de la unitat familiar obligades.
- Certificat d'ingressos de les persones majors d'edat no obligades a fer declaració.
- Certificat integrat de pensions.
- Certificat de convivència.
- Certificat de discapacitat si es té.

III.**Càlcul %.**

El sistema té com a base el 1,5 de l´Indicador Públic de Renda d Efectes Múltiples (en endavant IPREM) de cada any i la renda per càpita de la persona sol·licitant (en endavant RPC). Pel càlcul de la RPC, es tindrà en compte l'última declaració de la renda, sumant els ingressos per rendiment de treball més altres tipus d'ingressos (rendes, lloguers..) descomptant dels mateixos l'aportació a la seguretat social i l'IRPF. Així mateix es comptabilitzaran altres ingressos que no tinguin obligació de tributar.

$$\%\ \text{prestació} = 1 - \frac{\text{RPC} - \ 1{,}5\ \text{IPREM}}{1{,}5\ \text{IPREM}} * 100$$

El percentatge s'incrementa si hi ha certificat de discapacitat per part de la persona que rebrà el tractament, calculant el % final segons la següent formula:

$$\%\ \text{final de la prestació} = \frac{1}{1-(\%\text{discapacitat})} * \%\text{inicial}$$

En cap cas l'ajuda serà subvencionada al 100% del tractament, quedant limitat en tots els casos al 80% de la despesa justificada.

Amb aquesta fórmula es pretén que cada empleat/da tingui el percentatge, més ajustat a la seva situació econòmica/familiar.

Al mes de juliol, coincidint amb la finalització del curs escolar, es revisen tots els expedients, a fi d'ajustar-los a possibles canvis de la situació familiar i econòmica.

Totes les ajudes seran susceptibles de revisió i/o canvis sempre que la comissió així ho consideri i acordi.

b. <u>Fons perdut puntual</u>

Són prestacions excepcionals i de pagament únic, destinats als companys/es, que tinguin una necessitat material, acreditada degudament, que no puguin cobrir amb altres mitjans.

L'abonament s'efectua en nòmina, sent d'aplicació el descompte de l'IRPF i comptabilitzant en el càlcul de Seguretat social, segons legislació. Mensualment s'envia a nòmines la relació de persones beneficiaries que l'han de percebre.

I.**Tipus de necessitat.**

- Ajuts tècnics (cadires, llits, elevadors..).
- Fèrules.

- Reformes d'adaptació per diversitat funcional.
- Adaptació vehicles per diversitat funcional.
- Pròtesis.
- Audiòfons.
- Medicació puntual, no contemplada per la Seguretat Social, acreditada mitjançant informe mèdic dient que no existeix cap alternativa a aquest medicament.
- O similars

II.**Documentació a presentar.**

- Imprès de sol·licitud signat.
- Informe del tractament o justificació de la necessitat especial.
- Pressupost amb una validesa màxima de 6 mesos o factura inferior a 6 mesos*.
- Declaracions de renda de les persones de la unitat familiar obligades.
- Certificat d'ingressos de les persones no obligades majors d'edat.
- Pensions no sotmeses a tributació.
- Certificat de convivència.
- Certificat de discapacitat si es té.
- Sol·licitud prestacions de l'administració (PUAS, PAO,)**

*** En cas de fer la sol·licitud amb pressupost, posteriorment s'haurà de presentar la factura corresponent. Davant de qualsevol diferència entre els dos documents s'efectuarà els ajustaments necessaris.**

****l'import de la prestació, rebut per part de l'administració s'haurà de retornar al FAS.**

III.**Càlcul %.**

El % de subvenció es calcularà de la mateixa manera que en el cas de les prestacions mensual.

En el cas dels **AUDIÒFONS**, l'import màxim de l'abonament serà de 800'.€, amb un període de carència entre sol·licituds de 5 anys.

Totes les ajudes seran susceptibles de revisió i/o canvis sempre que la comissió així ho consideri i acordi.

c. Tractament dental

Prestació de 250'-€, per tothom igual. Es podrà demanar una sola vegada, per cada membre de la unitat familiar. En cada reunió s'aprovarà un màxim 16 prestacions, segons ordre de registre. Quedant pendent la resta, en estricte ordre d'entrada i disponibilitat del FAS. Si a finals d'any quedes un excedent de diners en el FAS, es regularitzarà i abonarà el màxim de sol·licituds pendents.

L'abonament s'efectuarà en nòmina, sent d'aplicació el descompte de l'IRPF, segons normativa. Per tal d'efectuar aquest abonament, mensualment s'envia a nòmines la relació de persones beneficiaries que l'han de percebre.

I. Documentació a presentar.

- Sol·licitud firmada.
- Factura corresponent al tractament, amb una antiguitat màxima de 6 mesos, que iguali o superi la quantitat de la prestació, a on consti el nom complet del/la pacient.

Si l'import de la factura es inferior als 250'-€, s'abonarà la quantitat que hi consti, perden el dret a tornar a sol·licitar-la.

d. Prestació d'ulleres o lentilles graduades i plantilles

L'import és de 50'-€. La cobertura d'aquesta prestació és tan sols pels empleats/des. L'abonament s'efectuarà en nòmina, sent d'aplicació el descompte de l'IRPF, segons normativa. Per tal d'efectuar aquest abonament, mensualment s'envia a nòmines la relació de persones beneficiaries.

Aquesta prestació tindrà una carència mínima de cinc anys entre peticions.

I. Documentació a presentar.

- Sol·licitud firmada.
- S'haurà de presentar una factura, com a màxim de 6 mesos d'antiguitat, on consti el nom de l'empleat/da i la data de la compra.

- **Conveni 1977, art. 73**
- **Conveni 1978, art. 15**
- **Acta FAS setembre 1999**
- **Acta FAS desembre 1999**
- **Acta FAS febrer 2000**
- **Acta FAS gener 2001**
- **Acta FAS maig 2010**
- **Acta FAS desembre 2013**
- **Acta FAS febrer 2015**
- **Acta FAS desembre de 2019**
- **Acta Comitè d'Empresa 23 de maig de 2024**

e. Préstecs

Destinat atendre despeses motivades per malalties, intervencions no cobertes per seguretat social (que no tinguin el caràcter d'estètica), tractaments dentals o similars, tant del/a treballador/a com dels/les membres de la unitat familiar.

Tanmateix també s'atendran necessitats derivades de processos d'adopció i/o acolliment, necessitats provocades per accidents domèstics o per situació d'infortuni, degudament acreditades.

En cap cas s'atendran peticions de préstecs per estalvi de interessos, pagaments tributaris, multes, sancions o similars.

Totes aquelles sol·licituds, que per quantia, puguin ser cobertes per una bestreta especial, seran derivades a la seva tramitació.

Les concessions dels préstecs estaran supeditades a la disponibilitat del capital del FAS i tenint en tots els casos una limitació de 6.000€.

L'abonament s'efectuarà per ingrés en el compte indicat, un cop firmat el contracte de devolució.

I. **Documentació a presentar.**

- Imprès de Sol·licitud, signat.
- Declaracions rendes.
- Pressupost despesa, amb una validesa màxima de 6 mesos.
- La Comissió es reserva el dret de sol·licitar tota aquella documentació que estimi oportuna, a fi de certificar la necessitat i urgència de la petició.
- Justificant posterior de pagament, amb un termini màxim de 60 dies, des de la data d'abonament.

II.**Devolució.**

Els préstecs concedits no generen interès. Les amortitzacions s'efectuen mitjançant descomptes a nòmina, en el cas de les persones actives, i mitjançant ingrés directe al compte del FAS en el cas dels/ les passius/ves. Es podrà efectuar en les mensualitats ordinàries, en les extraordinàries o a totes dues.

Les quotes i termini de devolució es pacten amb l'interessat/da, tenint en compte la seva situació econòmica familiar i la necessitat del Fons de recuperar el capital. L'import mínim de la quota serà de 200'-€ mensuals.

En cas de no presentar justificant de pagament de la despesa, per la que es fa la concessió del préstec, la Comissió pot, si així ho veu oportú, reclamar la totalitat del préstec o modificar l'acord de devolució, segons consta en el contracte firmat per les dues parts.
En cas de causar baixa a l'Empresa, per diferents motius, el deute que pugui quedar per cancel·lar amb el FAS, l'assumirà l'Empresa, abonant, al compte del Fons, la totalitat del deute, acordant amb l'interessat/da la seva devolució. En cas de defunció de la part sol·licitant es donarà per saldat el préstec, no reclamant cap quantitat als hereus.

- **Acta FAS febrer 2000**
- **Acta FAS maig 2010**
- **Acta CE de 31/03/1983**

5. GESTIÓ DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació generada pel FAS (actes, expedients, informes, justificants, contractes, relacions d'abonaments....) té tractament de CONFIDENCIAL. Tota la documentació, amb suport paper, es guarda en un fitxer, tancat amb clau. Tan sols tenen accés aquestes dades les persones autoritzades, en aquest cas els membres de la Comissió i l el/a treballador/a social, qui custòdia la clau i es responsabilitza del control dels expedients i de l'arxiu.

L'historial de peticions es tracta amb aplicació informàtica. Per accedir al camp FAS, cal tenir autorització, en aquest cas només pot entrar a gravar,

consultar i modificar dades el/la treballador/a social, qui té assignat un password, que passa les mesures de control estipulades.

a. Actes

A cada reunió s'aixeca acta, en ella es recullen les dades del/la sol·licitant, el motiu i circumstàncies de la sol·licitud i l'acord de la Comissió.

Els originals, signats per la Comissió, es guarden a l'arxiu del FAS. A fi de mantenir la confidencialitat deguda, les copies que es fan a mans als/les membres de la Comissió i al Comitè d'Empresa, no hi consten dades personals dels/les sol·licitants.

b. Relació abonaments a nòmines

Mensualment es confecciona la relació d'abonaments, segons els rebuts i factures presentades i el % corresponent a cada beneficiari/a. S'arxivaran al l'arxiu de FAS, per ordre de data d'enviament.

c. Prestacions mensuals fons perdut

Cada petició, origina l'apertura d'un expedient personal, on es guardarà la sol·licitud i la informació presentada. Aquest expedient s'anirà completant amb diferent informació i amb els justificants de control de la prestació. L'expedient es mantindrà obert mentre es percebi la prestació, tancant-se quan finalitzi la mateixa.

Aquests expedients es guarden a l'arxiu del FAS. Un cop a finalitzat l'ajuda i es dona per tancat l'expedient. Es destruirà passat el termini de prescripció, que en aquest cas és de cinc anys, a comptar des de la data de finalització.

Així mateix les peticions de prestacions mensuals, es graven informàticament en SAP, l'infotip del FAS és el 9011. Aquí es guarda data de sol·licitud, motiu, data de concessió, beneficiari, % a subvencionar i motiu.

d. Prestacions puntuals

Les sol·licituds, juntament amb els justificants presentats, més el justificants de pagament, posteriors, s'arxivaran, per ordre de concessió, en l'arxiu del FAS, destinat a les prestacions per un sol cop. Un cop passat els

terminis de prescripció, que en aquest cas es marquen en 5 anys, es destruiran.

Així mateix les peticions de prestacions puntuals, es graven informàticament en SAP, l'infotip del FAS és el 9011. Aquí es guarda data de sol·licitud, motiu, data de concessió, beneficiari/a i % a subvencionar.

e. <u>Préstecs</u>

Les peticions de préstec amb els justificants de sol·licituds, complementat amb els justificants de pagament posteriors, s'arxivaran, per ordre de concessió, en l'arxiu del FAS, destinat als préstecs. Un cop passat els terminis de prescripció, que en aquest cas es marquen en 5 anys, a comptar des de la data de finalització de la devolució total del préstec, es destruiran.

Els originals dels contractes, signats per la persona interessada i el/la representant de la Comissió, s'arxivaran per ordre numèric i data de concessió, en l'arxiu del FAS.

Així mateix les peticions de préstec, es graven informàticament en SAP, l'infotip del FAS és el 9011. Aquí es guarda data de sol·licitud, motiu, data de concessió, quantitat del préstec i condicions de devolució.

f. <u>Comptabilitat</u>

El control del compte s'efectua al departament de comptabilitat, quadrant cada mes amb el responsable del compte i el/la treballador/a social, les concessions, devolucions i capital final.

Mensualment s'entregarà a la Comissió l'estat comptable.

g. <u>Resum anual.</u>

A finals d'any s'elabora el resum d'actuacions del FAS relacionant:

- Capital inicial a 1 de gener i capital final a 31 de desembre.
- Nombre i tipologia de les prestacions concedides i capital invertit en cada una.
- Devolucions dels préstecs.
- Acords de la Comissió.
- Publicació a la INTRANET, per la seva consulta.

ANNEXES:

a. **Convenis col·lectius:**
    I. 1967
    II. 1977
    III. 1978
    IV. 1980
    V. 1999/2001
    VI. 2008/2011
    VII. 2016/2019
b. **Acta Comitè d'Empresa 31/03/1983**
c. **Actes Comissió FAS:**
    I. Setembre 1999
    II. Desembre 1999
    III. Febrer 2000
    IV. Gener 2001
    V. Maig 2010
    VI. Desembre 2013
    VII. Febrer 2015
    VIII. Desembre 2019
d. **Documentació FAS:**
    I. Sol·licitud
    II. contracte
e. **Acta aprovació text recull funcionament FAS.**
f. **Acta aprovació revisió del text de funcionament FAS.**